

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 4

28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

Datovou schránkou

sp. zn. 10 C 69/2026

Na vědomí a k návrhům na smírné řešení:

Česká televize

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4

140 70 Praha 4

k rukám předsedy Rady České televize

V Ospělově dne 14. července 2026

**DOPLNĚNÍ ŽALOBY A NÁVRH NA PROVEDENÍ
DVOU NOVÝCH LISTINNÝCH DŮKAZŮ
A SOUČASNĚ DALŠÍ NÁVRH NA SMÍRNÉ ŘEŠENÍ SPORU**

Žalobce:

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962, Ospělov 6, 798 55, ID DS: r8u3nhx

Žalovaná:

Česká televize, IČO: 00027383, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

I. Účel podání

Žalobce předkládá soudu a současně předsedovi Rady České televize dva nové listinné důkazy, které spolu bytostně souvisejí a společně dokládají systémový, zdravotní, právní, lidskoprávní a veřejnoprávní rozměr věci:

1. předžalobní výzvu Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026;
2. doplnění zásahové žaloby proti Ministerstvu zdravotnictví České republiky ze dne 8. července 2026, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 Ad 9/2026.

Tímto podáním žalobce nemění žalobní nárok ani petit. Obě listiny předkládá k prokázání již tvrzené závažnosti tématu, věrohodnosti a konkrétnosti podnětů adresovaných České televizi, veřejného zájmu na jejich redakčním zpracování a dlouhodobého nepravdivého či neúplného mediálního rámování žalobce a jeho odborné činnosti.

II. Proč obě přílohy tvoří jeden důkazní celek

Předžalobní výzva NSZ a doplnění zásahové žaloby proti Ministerstvu zdravotnictví neřeší dvě nesouvisející věci. Zachycují dvě strany téhož systémového problému.

- Předžalobní výzva NSZ dokládá dlouhodobou nepřezkoumatelnost a rozpornost státních postupů při určování legálního a nelegálního konopí, obsahu THC, reprezentativního vzorku, rozdílu mezi THC a THCA a významu laboratorní dekarboxylace.
- Doplnění žaloby proti Ministerstvu zdravotnictví dokládá zdravotní a společenské následky téhož státního rámce: označování léčebného konopí jako „vysoce návykové látky“, stigmatizaci nemocných, administrativní zátěž lékařů a lékárníků a mimořádně nízkou dostupnost léčby v České republice.

První dokument ukazuje, že stát nemá po dlouhá léta jednotně a přezkoumatelně vyřešenou samotnou právní a analytickou definici trestně relevantního konopí. Druhý ukazuje, jak stejný nejasněný a stigmatizující rámec dopadá do zdravotní politiky, preskripční praxe, dostupnosti léčby a veřejného obrazu pacientů i odborníků.

Česká televize proto nemůže věc redukovat na osobní spor žalobce s orgány činnými v trestním řízení. Jde o průřezové veřejné téma na pomezí trestního práva, zdravotnictví, vědy, ochrany nemocných, svobody, lidské důstojnosti a odpovědnosti státu.

III. Předání žaloby proti Ministerstvu zdravotnictví České televizi dne 7. července 2026

Žaloba proti Ministerstvu zdravotnictví byla dne 7. července 2026 předána České televizi k redakčnímu zpracování. Následující den, 8. července 2026, byla u Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 8 Ad 9/2026 doplněna o systémové důsledky označování léčebného konopí jako „vysoce návykové látky“.

Tato časová návaznost je významná. Česká televize byla bezprostředně před vznikem tohoto doplnění seznámena s existencí soudního sporu, jeho předmětem a veřejným významem. Doplnění ze dne 8. července 2026 dále rozvinulo právě ty důsledky, které mají nepochybný redakční význam:

- stigmatizaci pacientů užívajících legálně předepsané léčebné konopí;
- odrazující účinek označení „vysoce návyková látka“ na lékaře a pacienty;
- zvýšenou evidenční a administrativní zátěž lékáren;

- mimořádně nízkou dostupnost léčebného konopí v České republice ve srovnání s Polskem a Německem;
- existenci evropských modelů, které zachovávají regulaci bez stejné intenzity stigmatizace.

Jestliže Česká televize měla již dne 7. července 2026 žalobu k redakčnímu zpracování, nemůže tvrdit, že o systémové zdravotní a právní dimenzi případu nevěděla nebo že jí nebyly nabídnuty konkrétní, aktuální a soudně uplatněné podklady.

IV. Význam předžalobní výzvy NSZ pro spor s Českou televizí

Předžalobní výzva NSZ dokládá, že odborné a právní argumenty žalobce nebyly izolovanými tvrzeními bez opory. Výzva souhrnně pracuje s datovanými úředními akty, čísly jednacími, zahraničním rozhodnutím, stanoviskem Evropské komise, podněty profesní asociace A.P.P.L. a s více než desetiletou chronologií protichůdných státních tvrzení.

Pro spor s Českou televizí je podstatné zejména to, že:

- veřejnoprávní médium mělo a má k dispozici konkrétní důkazní rámec, nikoli pouhá hodnotící stanoviska žalobce;
- téma se týká možných nezákonných zásahů do osobní svobody, zdraví, majetku, rodinného života a odborné pověsti;
- spor o metodiku THC přímo ovlivňuje význam mediálních zkratk typu „nelegální konopí“, „recidivista“ nebo „problémový pěstitel“;
- dlouhodobé opomenutí tohoto kontextu posiluje jednostranný a stigmatizující veřejný obraz žalobce.

V. Význam doplnění žaloby proti Ministerstvu zdravotnictví

Doplnění žaloby ve věci sp. zn. 8 Ad 9/2026 prokazuje, že veřejný spor se netýká pouze represivního trestního rámce, ale také reálné dostupnosti léčby. Dokument poukazuje na to, že označení léčebného konopí jako „vysoce návykové látky“ není neutrálním technickým údajem, nýbrž tvrzením s konkrétními následky pro pacienty, lékaře, lékárníky a veřejnost.

Pro žalobu na ochranu osobnosti je tento dokument významný, protože potvrzuje odborný a veřejně prospěšný rozměr činnosti žalobce. Jestliže Česká televize žalobce dlouhodobě představovala především jako pachatele či pěstitele konopí a nevysvětlila zdravotní, výzkumný a systémový obsah jeho činnosti, udržovala neúplný veřejnoprávní obraz.

Obě přílohy společně dokládají, že zamlčený kontext není okrajový. Je jádrem celé věci.

VI. Význam pro povinnost České televize a Rady České televize

Česká televize jako veřejnoprávní médium nemusí přijmout právní názory žalobce. Musí však s dostupnými fakty zacházet poctivě, ověřitelně a v přiměřených souvislostech. Rada České televize je adresátem tohoto podání proto, že jde současně o opakovaný návrh, aby byl spor vyřešen smírně a aby Česká televize sama napravila neúplný a stigmatizující veřejný obraz bez nutnosti další eskalace soudního řízení.

Žalobce zdůrazňuje, že nynější dvě přílohy poskytují České televizi ucelený redakční základ:

- právní a důkazní osu systémového selhání státu;
- zdravotní a společenské dopady stejného problému;
- konkrétní soudní řízení a spisové značky;
- aktuální veřejný zájem v roce 2026;
- možnost ověřit tvrzení z nezávislých úředních, evropských a zahraničních podkladů.

VII. Návrh na smírné řešení

Žalobce znovu navrhuje smírné řešení sporu. Je připraven jednat o procesním smíru, pokud Česká televize:

3. vezme obě přiložené listiny do řádného redakčního a právního posouzení;
4. umožní žalobci a dotčeným nevládním organizacím přiměřený prostor k vysvětlení právního, zdravotního, vědeckého a lidskoprávního rozměru věci;
5. uvede na pravou míru nepravdivé nebo zavádějící tvrzení o údajné „nesvéprávnosti“ žalobce;
6. veřejně vysvětlí a rozliší mezi svéprávností, trestněprávní přičetností a ochranným léčením;
7. věcně se vypořádá s tvrzením, že dosavadní mediální obraz zamlčoval podstatu systémového sporu;
8. navrhne přiměřenou formu omluvy, opravy nebo vysvětlujícího pořadu.

Žalobce nepožaduje, aby Česká televize převzala jeho právní závěry. Požaduje, aby zveřejnila pravdivý a úplný kontext a aby mu umožnila odpovědět na dlouhodobě udržovaný stigmatizující obraz.

VIII. Procesní vymezení

Tímto podáním žalobce nemění žalobní petit ani nerozšiřuje předmět řízení o přezkum zákonnosti postupu NSZ nebo Ministerstva zdravotnictví. Obě přílohy jsou navrženy jako důkazy k prokázání:

- veřejného významu tématu;
- věrohodnosti a konkrétnosti podnětů žalobce;
- vědomosti České televize o systémovém rozměru případu;
- neúplnosti dosavadního mediálního obrazu;
- trvajících možnosti smírné nápravy.

IX. Návrh

Žalobce navrhuje, aby soud:

9. provedl důkaz předžalobní výzvou Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026;
10. provedl důkaz doplněním zásahové žaloby proti Ministerstvu zdravotnictví České republiky ze dne 8. července 2026 ve věci sp. zn. 8 Ad 9/2026;
11. zohlednil vzájemnou souvislost obou listin při posouzení veřejného významu věci, věrohodnosti žalobce, dlouhodobé neúplnosti mediálního rámce a důvodnosti návrhu na smírné řešení.

X. Přílohy

1. Předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026.
2. Doplnění zásahové žaloby proti Ministerstvu zdravotnictví České republiky ze dne 8. července 2026, sp. zn. 8 Ad 9/2026.